

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 24. Juni 2026

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der

Code Symphony UG (haftungsbeschränkt)

Dorotheenstraße 33

09113 Chemnitz

E-Mail: hello@code-symphony.de

(nachfolgend „Anbieter“) und dem Kunden.

(2) Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.

Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(3) Diese AGB gelten für alle Leistungen des Anbieters, insbesondere:

- Bereitstellung webbasierter Software als Service (SaaS)
- Softwareentwicklung und individuelle Programmierung
- IT-Beratung und Systemintegration

dann Vertragsbestandteil, wenn der Anbieter ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

§ 2 Leistungsbeschreibung

(1) Der Umfang der jeweiligen Leistung ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung auf der Website des Anbieters, dem jeweiligen Angebot oder einer individuellen Vereinbarung.

(2) **SaaS-Dienste:** Der Anbieter stellt dem Kunden webbasierte Software über das Internet zur Nutzung bereit.

(3) **Verfügbarkeit (SLA):** Der Anbieter strebt eine Verfügbarkeit der SaaS-Dienste von 99 % im Jahresmittel an. Die Verfügbarkeit wird gemessen als Verhältnis der tatsächlichen Betriebszeit zur Gesamtzeit eines Kalendermonats, abzüglich geplanter Wartungsfenster. Nicht als Ausfallzeit gelten:

- Geplante Wartungsarbeiten, die mindestens 48 Stunden im Voraus angekündigt werden (bevorzugt Samstag 02:00–06:00 Uhr MEZ),
- Störungen, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind (Naturkatastrophen, Stromausfälle, Cyberangriffe, behördliche Anordnungen),
- Störungen, die auf den Kunden oder dessen Infrastruktur zurückzuführen sind,
- Ausfälle von Drittanbietern (Hosting, DNS, CDN), auf die der Anbieter keinen Einfluss hat.

Ein Anspruch auf ununterbrochene Verfügbarkeit besteht nicht.

(4) **Support und Reaktionszeiten:** Der Anbieter bietet Support per E-Mail an hello@code-symphony.de. Folgende Reaktionszeiten gelten während der Geschäftszeiten (Mo–Fr, 09:00–17:00 Uhr MEZ, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Sachsen):



• **Kritisch** (Dienst vollständig nicht nutzbar): Reaktion innerhalb von 4 Stunden, Lösung innerhalb von 24 Stunden.

- **Hoch** (wesentliche Funktion eingeschränkt): Reaktion innerhalb von 8 Stunden, Lösung innerhalb von 3 Werktagen.
- **Normal** (einzelne Funktion betroffen, Workaround möglich): Reaktion innerhalb von 2 Werktagen.

Abweichende Support-Vereinbarungen (z. B. erweiterte Geschäftszeiten, 24/7-Support) können individuell vereinbart werden.

(5) Der Anbieter ist berechtigt, die Leistungen weiterzuentwickeln, zu verbessern und anzupassen, sofern die vertragswesentlichen Funktionen erhalten bleiben.

(6) **Beratung und Entwicklung:** Beratungsleistungen und Softwareentwicklung werden auf Grundlage individueller Angebote oder Werkverträge erbracht. Inhalt, Umfang und Zeitplan werden im jeweiligen Projektvertrag festgelegt.

§ 3 Vertragsschluss

(1) Die Darstellung der Leistungen auf der Website stellt kein verbindliches Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

(2) Der Vertrag kommt zustande durch:

- Online-Bestellung über die Website und Bestätigung durch den Anbieter, oder
- Annahme eines individuellen Angebots durch den Kunden, oder
- schriftliche Vereinbarung (einschließlich E-Mail).

(3) Bei SaaS-Subscriptions beginnt der Vertrag mit der Freischaltung des Zugangs. Bei Freemium-Angeboten beginnt der kostenpflichtige Vertrag mit dem Upgrade auf einen bezahlten Plan.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(2) Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe. Der Kunde kann die von Stripe angebotenen Zahlungsmethoden nutzen. Der Anbieter speichert keine Kreditkarten- oder Kontodaten.

(3) **Subscriptions:** Die Vergütung für SaaS-Subscriptions ist im Voraus fällig — monatlich oder jährlich, je nach gewähltem Abrechnungszeitraum.

(4) **Einmalzahlungen:** Die Vergütung für Projektaufträge und Beratungsleistungen ist fällig gemäß der im jeweiligen Angebot vereinbarten Zahlungsbedingungen.

(5) **Credits (Pay-per-Use):** Credits werden im Voraus erworben und bei Nutzung eingelöst. Erworbene Credits verfallen nicht innerhalb der Vertragslaufzeit. Bei Vertragsende verfallen nicht eingelöste Credits ersatzlos.

(6) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) sowie eine Mahnpauschale von 40 EUR (§ 288 Abs. 5 BGB) zu berechnen.

(7) Der Anbieter ist bei Zahlungsverzug von mehr als 14 Tagen berechtigt, den Zugang zu SaaS-Diensten zu sperren, bis die ausstehenden Zahlungen beglichen sind.

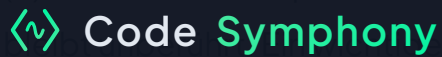
§ 5 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) **Subscriptions:** Die Mindestlaufzeit beträgt einen Monat (bei monatlicher Abrechnung) bzw. ein Jahr (bei jährlicher Abrechnung). Der Vertrag verlängert sich automatisch um den jeweiligen Abrechnungszeitraum, wenn er nicht mit einer Frist von 14 Tagen vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums gekündigt wird.

(2) Die Kündigung kann per E-Mail an hello@code-symphony.de oder über das Kundenportal erfolgen.

(3) **Projektverträge:** Projektverträge enden mit der Abnahme der vereinbarten Leistung, sofern nicht anders vereinbart.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB)



Grund liegt insbesondere vor, wenn:

- der Kunde gegen diese AGB oder geltendes Recht verstößt,
- der Kunde mit der Zahlung trotz Mahnung länger als 30 Tage in Verzug ist,
- ein Insolvenzverfahren über das Vermögen einer Partei eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird.

(5) **Daten nach Kündigung:** Nach Beendigung des Vertrags hat der Kunde 30 Tage Zeit, seine Daten zu exportieren. Danach werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

§ 6 Nutzungsrechte

(1) **SaaS:** Der Anbieter räumt dem Kunden für die Dauer des Vertrags ein einfaches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht ein, die SaaS-Dienste bestimmungsgemäß zu nutzen.

(2) Der Kunde darf die Software nicht:

- kopieren, dekompileieren oder zurückentwickeln (Reverse Engineering),
- unterlizenzieren oder Dritten zur Nutzung überlassen,
- für rechtswidrige Zwecke verwenden.

(3) **Maßgeschneiderte Software:** Die Übertragung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an individuell entwickelter Software wird im jeweiligen Projektvertrag gesondert geregelt.

§ 7 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter alle für die Leistungserbringung notwendigen Informationen, Zugänge und Materialien rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Kunde stellt sicher, dass die von ihm bereitgestellten Inhalte und Daten nicht gegen geltendes Recht verstoßen und keine Rechte Dritter verletzen.

(3) Der Kunde ist für die Sicherheit seiner Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) verantwortlich und hat diese vor dem Zugriff Dritter zu schützen.

(4) Verzögerungen, die durch mangelnde Mitwirkung des Kunden entstehen, gehen nicht zulasten des Anbieters.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

(1) Der Anbieter gewährleistet, dass die Leistungen dem vereinbarten Leistungsumfang entsprechen. Für SaaS-Dienste gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften mit der Maßgabe, dass eine Nacherfüllung vorrangig durch Fehlerbeseitigung oder Bereitstellung eines Workarounds erfolgt.

(2) **Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit:** Der Anbieter haftet unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

(3) **Haftung bei leichter Fahrlässigkeit:** Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Die Haftung ist in diesem Fall auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt und beträgt maximal die Summe der in den letzten 12 Monaten vor dem schadensverursachenden Ereignis vom Kunden gezahlten Vergütung.

(4) **Ausschluss:** Die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(5) Die Haftung für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(6) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

§ 9 Datenschutz

(1) Der Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden gemäß den Bestimmungen des BDSG. Einzelheiten ergeben sich aus der [Datenschutzerklärung](#).

(2) Soweit der Anbieter im Rahmen der Leistungserbringung personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, schließen die Parteien einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO.

§ 10 Geheimhaltung

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und ausschließlich für die Zwecke des Vertrags zu verwenden.

(2) Diese Geheimhaltungspflicht gilt über das Vertragsende hinaus für einen Zeitraum von zwei Jahren.

(3) Von der Geheimhaltungspflicht ausgenommen sind Informationen, die:

- öffentlich bekannt sind oder werden, ohne dass die empfangende Partei dies zu vertreten hat,
- der empfangenden Partei bereits vor der Offenlegung bekannt waren,
- aufgrund gesetzlicher Verpflichtung offengelegt werden müssen.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) **Anwendbares Recht:** Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) **Gerichtsstand:** Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist Chemnitz.

(3) **Änderungen der AGB:** Der Anbieter ist berechtigt, diese AGB mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen zu ändern. Der Kunde wird über die Änderungen per E-Mail informiert. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht

innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Der Widerspruch ist schriftlich und unter Angabe der Begründung auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Rechtsfolgen hin.

(4) **Salvatorische Klausel:** Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige wirksame und durchführbare Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

(5) **Schriftform:** Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Textform (§ 126b BGB). E-Mail genügt.

© 2026 Code Symphony UG (haftungsbeschränkt)

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)